

일련번호	49	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 통보

제 목 동절기 공사중지에 따른 계약기간 연장 부적정

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, □□□□□□단

내 용

1. 업무개요

□□□□□□단(☎☎현대화사업소)은 “☎☎시 지방상수도 현대화사업 위수탁 협약”에 의거하여 동 사업의 목표 달성을 위해 관망정비공사를 설계·발주 및 계약체결하여 시행중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」(2021. 9. 17. 개정 시행) 제45조의2(공사기간 산정기준)에 의거 발주자는 건설공사를 발주할 때 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하여야 하며, 공사기간을 부당하게 삭감하거나, 과잉 계상하지 않도록 규정하고 있고, 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 고시 2021-1080, 2021. 9. 8.)」에 따라, 발주청은 건설공사의 입찰공고 전에 공사기간의 적정성을 검토하여야 하고, 공사기간 산정근거를 입찰에 관한 서류에 명시하여, 입찰참가자가 입찰에 관한 서류에 명시된 공사기간의 산정근거를 검토하여 입찰에 참하도록 규정하고 있다.

그러므로, 건설공사 발주 업무를 수행하는 사업주관부서의 장은 「계약업무

규정」 제6조(신규계약 체결요청)에 따라, 「건설산업기본법」 제2조(정의) 4호의 건설공사를 계약의뢰하기에 앞서 해당 건설공사의 적정 공사기간 산정근거를 제출하여야 하고, 계약담당부서의 장은 당해 입찰에 참가하고자 하는 자가 공사기간의 산정근거를 검토할 수 있도록 해당 사항을 입찰공고에 명시하여야 한다.

아울러, 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따른 공사기간은 ①준비기간, ②비작업일수(공사불능일수), ③작업일수, ④정리기간을 포함하고 있으며, 이 중 비작업일수는 강우, 적설, 혹서기, 동절기 등 건설공사의 주공정(C.P)에 영향을 미치는 기상조건과 법정공휴일을 포함하도록 명시되어 있다.

그리고, 계약예규(공사계약일반조건) 제26조(계약기간의 연장)에 의거, 제32조(불가항력)에 해당되는 태풍, 홍수 기타 악천후와 계약상대자의 귀책사유가 아닌 사유로 인하여 계약기간의 연장이 필요한 경우, 계약담당공무원은 계약기간의 연장 등에 필요한 조치를 이행하되, 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 제18조(공사기간 산정근거에 따른 계약변경 등)에 따라, 비작업일수가 당초와 차이가 발생하여 공사수행이 지연되는 경우에는 이를 고려하여 정확한 연장에 필요한 일수를 산정하여 계약기간을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□단(☎☎현대화사업소)에서는 적정 공사기간을 산정하여 입찰공고 시 제출하여야 하는 건설공사를 발주하면서, 공사기간 420일에 비작업일수¹⁾(우기, 동절기, 혹서 등 공사불능일수 및 법정공휴일) 119일 중 동절기 기간(12월~2월)동안 공사불능일수 20일(법정공휴일 제외)을 반영하였으나 동절기 공사중지를 사유로 공사중지한 기간 전체를 절대공사기간으로 추가하는 반영하는 계약변경

1) 공사기간 산정시 동절기기간(12월~2월) 공사불능일수를 20일(법정공휴일 제외)

을 시행함으로써 기 반영된 동절기 공사불능일수 20일을 제외하지 않고 중복하여 반영함으로써 불필요하게 공사기간을 연장하였다.

관련부서 의견 및 검토의견

□□□□□□단은 과업의 물량 변화가 상당 부분이 있어 불가피하게 동절기 공사중지 및 기간 변경을 진행하였다는 의견을 제시하였으나, 「국가계약법」 및 동법 시행령, 「계약예규(공사계약일반조건)」 등에 따르면 발주기관의 필요에 의한 설계변경 사유 발생시, 해당 사유별 수정공정예정표 등을 제출받고 이에 따른 후속조치를 이행하여야 하는 사항이므로, 과업 물량의 증가와 동절기 공사중지기간에 대한 부적정한 기간연장과 관련한 상관관계가 이루어지지 않는 의견이므로 부서에서 의견은 타당하지 않은 것으로 판단된다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 건설공사 공사기간을 관련 법령 및 기준과 달리 과다하게 산정하여 반영한 관련자에 대하여 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② □□□□□□단장은 시설공사 공사중지 및 공기 연장 시 과다한 기간 연장이 발생되지 않도록 관련 법령 및 기준을 준수하여 시행하시기 바랍니다. (통보)